



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1144 del 16/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 174 del 16/07/2026

PROPOSTA N. 2050 del 15/07/2026

OGGETTO: Proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. del contratto relativo all'adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 9", per la prestazione di Servizi di Telefonia Mobile ed. 9 - Lotto unico (ID 2452)

Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario Ufficio Economato

Atteso che con Decreto Sindacale n. 1 del 02/02/2026, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, confermandone nello specifico quello di Dirigente del Settore Economico-finanziario;

Richiamati i seguenti atti di programmazione dell'Ente:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025, con la quale è stato approvato il Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025, con la quale è stato integrato e parzialmente modificato il PIAO 2025 -2027, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 197/2025;

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm.e ii., in particolare l'art. 107, funzioni e responsabilità della dirigenza, gli artt. 183 e 191, impegni di spesa e l'art. 192, determina a contrarre;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm.e ii., in particolare l'art. 4, comma 2, funzioni e responsabilità dirigenziali;

il decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

il decreto legislativo 209/2024 contenente nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal dipendente Rocco Ferraro, funzionario amministrativo della Sezione Provveditorato Economato, in qualità di R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 dal quale riceve la seguente relazione;

Fatte salve situazioni allo stato ignote, non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale (previste dalle disposizioni normative vigenti, con particolare riguardo alla normativa anticorruzione e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici) rispetto all'adozione del presente atto;

Vista la Convenzione Consip "Telefonia Mobile 9", avente ad oggetto la fornitura dei servizi di telecomunicazione alle Pubbliche Amministrazioni;

Vista la propria decisione a contrarre, R.G. n. 428 del 23/03/2024-R.S. n. 101 del 27/03/2024, relativa all'acquisizione dei servizi di telefonia mobile mediante adesione alla citata Convenzione "Telefonia Mobile 9", per la durata di 24 mesi;

Vista la nota Consip S.p.A., prot. n. 48324 del 21 ottobre 2025, con cui si comunica la proroga temporale di tutti i contratti, dalla data di originaria scadenza fino al 15 maggio 2026, al fine di garantire la continuità dei servizi nelle more dell'attivazione della nuova iniziativa "Telefonia Mobile 10";

Considerato che risulta necessario garantire la continuità del servizio di telefonia mobile, essenziale per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, evitando l'interruzione delle comunicazioni e dei flussi dati;

Vista la determina dirigenziale registro generale n. 293 del 26/02/2026, registro di settore n. 46 del 26/02/2026, del Settore Economico – Finanziario avente ad oggetto la proroga tecnica della Convenzione Consip "Telefonia Mobile 9" - CIG BA95661EEA, fino al 15.05.2026;

Preso atto che la nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi oggetto di proroga è attualmente in fase di aggiudicazione da parte di Consip S.p.A. come Convenzione "Telefonia Mobile 10";

Visto l'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) che disciplina la proroga tecnica, limitandola al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente;

Preso atto che il fornitore Fastweb S.p.A. ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni della Convenzione originaria;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione dell'art. 120, comma 11 del d. lgs. 36/2023, prorogare ulteriormente il contratto in essere relativo ai servizi di telefonia mobile in oggetto per il tempo strettamente necessario alla migrazione dei servizi, e comunque prudenzialmente per un periodo massimo di 12 mesi (ossia fino al 15 maggio 2027), ai medesimi patti, prezzi e condizioni, per un importo stimato di euro 949,18 (IVA esclusa), associato al CIG derivato n. BC6805DEF8; fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere anticipatamente il rapporto, senza alcun onere o penale, all'avvenuta attivazione e migrazione di tutti i servizi alla nuova convenzione di telefonia mobile;

Precisato che l'importo stimato per il periodo di proroga ammonta ad euro 949,18 (IVA esclusa);

Accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, che graveranno sul capitolo 1042/0 (spese telefonia mobile sede comunale) del bilancio anno 2026 e anno 2027;

Visti e richiamati:

lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 29/11/2024 e successive modificazioni e integrazioni;

il regolamento di contabilità dell'Ente;

il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

Acquisito il codice identificativo di gara (CIG) BC6805DEF8, rilasciato a seguito delle procedure in vigore per l'acquisto di beni e servizi tramite la PCP di ANAC;

Dato atto che

è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Fastweb S.p.A di Milano, P. Iva 12878470157, come da DURC in allegato, valido fino al 13/09/2026;

previa consultazione del Casellario Informativo ANAC – Area Riservata –, gestito dall’Autorità, non sono state individuate annotazioni interdittive o notizie utili pregiudizievoli a carico dell'operatore economico;

Considerato inoltre che i requisiti di carattere generale e speciale del fornitore affidatario del servizio, sono stati verificati dalla Consip al momento dell'aggiudicazione della gara espletata e che inoltre, per ottenere e mantenere l'iscrizione al MePA e la validità delle Convenzioni CONSIP attive, i fornitori inseriti in piattaforma sono soggetti a verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale all'ammissione e a campione per i rinnovi periodici, la vigilanza sull'affidabilità e sull'ammissibilità degli operatori alle procedure di gara, viene completamente espletata dalla stessa Consip;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del sottoscritto dirigente e del responsabile del procedimento, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Attestato che il presente atto è stato formulato su proposta del Responsabile del procedimento, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio procedimentale;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 e come RUP ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dipendente Rocco Ferraro, del Settore Economico Finanziario;

Accertato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Dato atto che la liquidazione avverrà con successivo e separato atto, previa emissione di fattura elettronica sul codice univoco UF3BNM tenendo conto del seguente cronoprogramma dei pagamenti:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Esigibilità	Importo complessivo
entro il 31/12/2026	31/12/2026	2026	euro 666,00
entro il 30/05/2027	30/06/2027	2027	euro 492,00

Ravvisata la propria competenza e attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

A seguito di quanto sopra esposto

DETERMINA

di considerare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

di dare atto della necessità di garantire la continuità del servizio di telefonia mobile, essenziale per le attività istituzionali dell'Ente, al fine di evitare l'interruzione delle comunicazioni e dei flussi dati;

di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del d.lgs. 36/2023, un' ulteriore proroga del contratto in oggetto (ODA n. 7750995, già sottoscritto con Vodafone Italia S.p.A., oggi Fastweb S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione con efficacia dal 1° gennaio 2026), in via prudenziale per un periodo di 12 mesi, ossia fino al 15 maggio 2027, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere anticipatamente il rapporto, senza alcun onere o penale, all'avvenuta attivazione e migrazione di tutti i servizi alla nuova Convenzione Telefonia Mobile con l'operatore Fastweb S.p.A, ai medesimi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, per un importo stimato di euro 1.158,00 IVA inclusa;

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Esigibilità	Importo complessivo
entro il 31/12/2026	31/12/2026	2026	euro 666,00
entro il 30/05/2027	30/06/2027	2027	euro 492,00

di impegnare conseguentemente, a favore di Fastweb S.p.A. "Società incorporante" della Vodafone Italia S.p.A. ("Società incorporata) con sede legale in Piazza Adriano Olivetti, n. 1, 20128 Milano (MI), P.Iva e C.F. 12878470157, cautelativamente, la spesa presunta complessiva di euro 1.158,00 fino al 15/05/2027, così come di seguito specificato:

euro 666,00 sul capitolo 1042/0 Piano Finanziario 1.03.02.05.002, del bilancio anno 2026;
euro 492,00 sul capitolo 1042/0 Piano Finanziario 1.03.02.05.002, del bilancio anno 2027;

di corrispondere a favore della predetta società Fastweb S.p.A. a socio unico (P.IVA/C.F. 12878470157), con sede legale in Piazza Adriano Olivetti n. 1 - 20139 Milano la somma presumibile pari a complessivi euro 1.158,00 (IVA inclusa) con pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura secondo le modalità stabilite dalla Convenzione CIG 9458158EE1 che prevede, fatturazione bimestrale a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, ovvero a seguito dell'esito positivo della verifica e di conseguente accettazione dei servizi;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) rilasciato a seguito delle procedure in vigore per l'acquisto di beni e servizi tramite la PCP di ANAC è il numero BC6805DEF8;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, e come RUP ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 36/2023, e' il dipendente Rocco Ferraro;

di dare atto, sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

di specificare che

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del d. lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/2013;
il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

Il Responsabile del procedimento
Rocco Ferraro

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2050 del 15/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 16/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 174 del 16/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1042	548	1	01	08	1	03	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	666,00

a favore di:

Codice	Fornitore
21528	FASTWEB SpA

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. del contratto relativo all'adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 9", per la prestazione di Servizi di Telefonia Mobile ed. 9 - Lotto unico (ID 2452)

2026	1042	549	1	01	08	1	03	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	492,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore
21528	FASTWEB SpA

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del d. lgs. 36/2023 e s.m.i. del contratto relativo all'adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 9", per la prestazione di Servizi di Telefonia Mobile ed. 9 - Lotto unico (ID 2452)

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 16/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.